

BAIL DE SOUS-LOCATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CASTET, Société Civile Immobilière au capital de 10 000 euros, dont le siège social est à 27 rue Godillot – 93 400 Saint-Ouen, régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny 123456789.

Représentée par Monsieur Pascal **HAMELIN**, agissant dans le cadre de sa gérance.

Ci-après dénommée le « BAILLEUR »

D'UNE PART

- **La Société ATTRACT**, Société par Actions Simplifiée au capital de 80 000 euros, dont le siège social est à 3 rue de Téhéran – 75008 Paris, régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris 123456789.

Représentée par Madame Marie-Pierre **PRESENTATION**, agissant dans le cadre de son mandat en tant que Directrice Générale.

Ci-après dénommée le « SOUS-LOCATAIRE ».

D'AUTRE PART

al 



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

- La Société CASTET est titulaire d'un contrat de crédit-bail immobilier, ci-après désigné "le crédit-bail" consenti par la Société "CONTRU", d'une durée de 12 ans à compter du jour de la signature de l'acte du Crédit Bail contracté comme énoncé ci-dessous portant sur :

un immeuble

sis 27, lieudit rue Godillot figurant au cadastre de ladite Commune sous les numéros AL 76 d'une superficie totale de 3 215 m² et sur les bâtiments édifiés sur ce terrain.

Ledit acte de crédit-bail immobilier, ayant été contracté le 31/05/2007 aux minutes de Maître Fabienne JOURDAIN THOMAS, Notaire Associé d'une Société Civile Professionnelle, titulaire d'un Office notarial à Paris 3^{ème} 323, rue Saint Martin.

- La Société CASTET souhaite donner en sous-location ledit ensemble immobilier à la Société ATTRACT
- A ce propos, l'article 7 des conditions générales du crédit-bail immobilier stipule que "le CREDIT-PRENEUR ne pourra sous-louer les lieux totalement ou partiellement, à titre onéreux ou à titre gratuit ou les donner en gérance qu'avec l'accord exprès, préalable et écrit du CREDIT-BAILLEUR.

Toute demande d'autorisation de sous-location devra être accompagnée, au titre de frais d'étude, du versement entre les mains du CREDIT-BAILLEUR de la somme de HUIT CENTS EUROS, hors taxe.

En tout état de cause :

- *le CREDIT-PRENEUR restera seul débiteur de la totalité du loyer et des charges comme aussi seul obligé vis-à-vis du CREDIT-BAILLEUR de la parfaite exécution de toutes les obligations du crédit-bail, même en ce qui concerne les locaux objet de cette sous-location.*
- *les polices d'assurance souscrites par le sous-locataire devront comporter une clause de renonciation réciproque à tout recours, conformément à ce qui est dit sous l'article 12 - ASSURANCES » - sous le titre « Renonciation à recours ».*

A cet égard, le CREDIT-PRENEUR s'oblige à exiger de son sous-locataire le respect des dispositions dudit article 12 (une copie de l'article 12 des conditions générales du crédit-bail immobilier est annexée au bail de sous-location).

Les locaux donnés en crédit-bail forment de la volonté expresse des parties un tout contractuellement indivisible, même si les locaux sont matériellement divisibles.

La durée de la sous-location consentie ne pourra être supérieure à celle restant à courir du crédit-bail. La résiliation ou la résolution du crédit-bail, pour quelque cause que ce soit, mettra fin immédiatement et de plein droit à toute sous-location.

a



En conséquence la sous-location ne sera pas opposable au CREDIT-BAILLEUR qui ne pourra être tenu au renouvellement de toute sous-location partielle à l'expiration du crédit-bail, y compris en cas de résiliation anticipée ou de résolution, la sous-location ne pouvant créer de lien qu'entre le CREDIT-PRENEUR et son sous-locataire.

Les stipulations de la présente clause d'indivisibilité devront obligatoirement être reprises textuellement par le CREDIT-PRENEUR dans tout éventuel contrat de sous-location, qui de surplus devra comporter la renonciation expresse par le sous-locataire à toute action, droit ou réclamation à l'encontre du CREDIT-BAILLEUR.

Le CREDIT-PRENEUR fera son affaire personnelle de toute réclamation éventuelle du sous-locataire et du paiement de toute indemnité qui pourrait lui être due, de manière que le CREDIT-BAILLEUR ne soit jamais recherché à ce sujet.

"En conséquence, toutes sous-locations consenties par le CREDIT-PRENEUR, même celles expressément autorisées par le CREDIT-BAILLEUR ne seront pas opposables au CREDIT-BAILLEUR, ce dernier ne pouvant en aucun cas devenir créancier ou débiteur du fait de ces sous-locations.

"Tous les travaux d'aménagement ou de remise en état consécutifs aux éventuelles sous-locations seront à la charge exclusive du CREDIT-PRENEUR".

CECI PRECISE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SOUS-LOCATION

"LE TITULAIRE" donne à titre de sous-location au "PRENEUR", ce qui est accepté pour ce dernier par Madame Marie-Pierre PRESENTATION, ès-qualités, les biens dont la désignation suit :

DESIGNATION

Ville de Saint-Ouen (93 400), 27 rue Godillot.

Un ensemble immobilier situé au lieu sus indiqué, d'une S.H.O.N. de 3 411 m²,
Comprenant :

Une cour centrale et sur le pourtour de celle-ci, des bâtiments à usage d'activité et de bureaux. Le tout cadastré section AL n°76 lieu dit rue Godefroy et rue Adolphe Helbronner, pour une contenance de trente deux ares et quinze centiares, étant précisée que la surface utile des locaux le composant est de 4 000 m² environ.

Tel que le tout existe, s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances et dépendances sans aucune exception ni réserve.

Le preneur déclare bien connaître les lieux pour le savoir visités en vue des présentes, et les trouver propres à l'usage auquel ils sont destinés par le bail.

DESTINATION

L'ensemble immobilier présentement donné en sous-location est destiné à être utilisé par le "PRENEUR" exclusivement pour les besoins de son activité telle qu'elle figure actuellement au Registre du Commerce et des Sociétés, savoir : Locations de salles de séminaire, conférences, restauration sous ses formes

"LE PRENEUR" ne pourra déroger pendant toute la durée de la sous-location aux dispositions de l'article "Affectation des locaux du crédit-bail".

DUREE

La présente sous-location est consentie, pour une durée ferme de 9 ans, qui ne peut excéder celle du "crédit-bail" et qui commence à courir le jour de la signature de l'acte du Crédit Bail.

La résiliation, résolution ou la caducité du "crédit-bail", pour quelque cause que ce soit, mettra fin immédiatement, de plein droit et sans aucune formalité au présent contrat.

LOYER

La présente sous-location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel hors taxes de 411 840 HT euros, payable :

par trimestre et d'avance à compter de la date du présent bail au siège du "TITULAIRE" ou en tout autre lieu qu'il lui plairait de désigner.

OPTION AVEC INDEXATION

Le loyer sera ajusté chaque année à la date anniversaire de l'entrée dans les lieux en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'Institut National de la Statistique et des Enquêtes Economiques (I.N.S.E.E.).

L'indice de référence sera le dernier paru le jour de la signature des présentes, soit celui du quatrième trimestre 2006, soit base 1 406.

CHARGES ET CONDITIONS

La présente sous-location qui ne sera pas soumise aux dispositions de l'article L 145-1 et suivants du code de commerce et notamment aux dispositions de l'article L 145-4 du nouveau code de commerce (codification de l'article 3-1 du décret de 1953) conférant au locataire la faculté de donner congé à la fin de chaque période triennale, puisque consentie par le "TITULAIRE" dans le cadre d'un contrat de crédit-bail qui est lui-même exclu du champ d'application desdits articles, est respectivement consentie et acceptée dans le respect des clauses et conditions du "crédit-bail" sus-visé dont "LE PRENEUR" reconnaît avoir eu connaissance et sous les charges et conditions suivantes, que "LE PRENEUR" s'oblige à exécuter, savoir :

Conditions particulières

Conformément à l'article 7 des conditions générales du "crédit-bail" sus-visé les stipulations relatives à la clause d'indivisibilité sont ci-après littéralement reprises :

"Les locaux donnés en sous-location forment de la volonté expresse entre les parties un tout contractuellement indivisible, même si les locaux sont matériellement divisibles".

"En conséquence, toutes sous-locations consenties par le CREDIT-PRENEUR, même celles expressément autorisées par le CREDIT-BAILLEUR ne seront pas opposables au CREDIT-BAILLEUR, ce dernier ne pouvant en aucun cas devenir créancier ou débiteur du fait de ces sous-locations".

"La durée des sous-locations ne pourra être supérieure à celle restant à courir du "crédit-bail. La résiliation ou la résolution du "crédit-bail", pour quelque cause que ce soit, mettra fin immédiatement et de plein droit à toute sous-location.

"Le CREDIT-BAILLEUR ne pourra être tenu du renouvellement de toute sous-location partielle à l'expiration du "crédit-bail", y compris en cas de résiliation anticipée ou de résolution, la sous-location ne pouvant créer de lien qu'entre le CREDIT- PRENEUR et son sous-locataire.

Conditions générales applicables aux relations TITULAIRE/PRENEUR

"LE PRENEUR" jouira des lieux loués, conformément à la loi et aux usages, et au "crédit-bail" sus-visé et les entretiendra en bon état de réparations, et les rendra en fin de sous-location, dans l'état où ils se trouvaient au jour de l'entrée en jouissance. Etant précisé ici que les parties déclarent avoir dressé contradictoirement et signé un état des lieux.

« LE PRENEUR » devra se conformer aux règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne : voirie, salubrité, sécurité, hygiène et conditions de travail, et de manière générale à toutes prescriptions relatives à son activité de façon que le « TITULAIRE » ne puisse jamais être inquiété ou recherché à ce sujet.

A cet égard, le SOUS-LOCATAIRE engage sa responsabilité envers le « CREDIT-BAILLEUR » et le « TITULAIRE » pour toutes les conséquences polluantes du site mis à sa disposition qui s'avéreraient liées à l'exercice de son activité et qui seraient décelées pendant son occupation et pendant les dix années qui suivront la date de fin de jouissance par le

« SOUS-LOCATAIRE » au regard du droit applicable en matière d'environnement en vigueur au moment de son occupation.

Il devra en outre faire son affaire personnelle, sans pouvoir exercer de ce fait aucun recours contre le « TITULAIRE » de tous agréments ou autorisations nécessaires tant pour son installation dans les lieux loués, que pour l'exercice de son activité, ainsi que de toute réclamation ou injonction qui pourrait émaner des autorités compétentes concernant les modalités de son occupation des lieux.

Le « TITULAIRE » ne pourra en conséquence encourir aucune responsabilité en cas de refus ou de retard dans l'obtention de ces autorisations.

Le SOUS-LOCATAIRE fera son affaire personnelle, de façon que le « TITULAIRE » ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son activité dans les lieux loués.

Au cas où néanmoins le « TITULAIRE » aurait, à ce titre, à payer certaines sommes du fait du SOUS-LOCATAIRE, celui-ci sera tenu de les lui rembourser sans délai, ainsi que tous frais de procédure et honoraires y afférents.

Le SOUS-LOCATAIRE exercera directement, sans recours contre le « TITULAIRE », les actions contre tous auteurs de troubles de jouissance dont il serait victime.

Ainsi, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le SOUS-LOCATAIRE ne pourra rien réclamer au « TITULAIRE », tous les droits dudit SOUS-LOCATAIRE étant réservés contre l'Administration ou l'organisme expropriant.

En cas de vol, de tentative de vol, de tout acte délictueux ou de toute autre voie de fait dont le SOUS-LOCATAIRE pourrait être victime dans les lieux loués, le SOUS-LOCATAIRE renonce expressément au bénéfice de l'article 1719 alinéa 3 du Code Civil, le « TITULAIRE » n'assumant aucune obligation de surveillance.

Il devra faire dans les lieux loués tous remplacements et réparations, y compris les travaux de mise aux normes, à l'exception des grosses réparations telles que définies limitativement par les termes de l'article 606 du Code Civil.

Il devra garnir les lieux loués, et les tenir constamment garnis de meubles, matériels, et marchandises, en quantité et valeur suffisantes pour répondre du paiement des loyers, et de l'entière exécution des charges et conditions de la sous-location.

Il souffrira l'exécution de toutes les réparations, reconstructions, surélévations, et travaux quelconques, que "LE TITULAIRE" estimerait nécessaires de faire exécuter aux biens loués pendant le cours de la présente sous-location, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, ni diminution du loyer, quand bien même la durée desdits travaux excéderait quarante jours.

"LE PRENEUR" pourra faire effectuer, sous réserve de l'autorisation écrite du "TITULAIRE", tous travaux et améliorations qu'il jugera nécessaires dans les lieux loués, et ce, sans que ces travaux, aménagements et améliorations puissent nuire à la solidité de l'immeuble, ou dérogent aux conditions de l'acte de crédit-bail.

Ces travaux seront effectués aux frais du "PRENEUR", sous la surveillance de l'architecte du "TITULAIRE", (les honoraires de ce dernier étant supportés par "LE PRENEUR"), et demeureront acquis au "TITULAIRE" en fin de bail sans indemnité.

"LE TITULAIRE" conservera le droit d'exiger la remise des lieux loués dans leur état primitif aux frais du "PRENEUR".

"LE PRENEUR" devra prévenir "LE TITULAIRE" sans retard, et par écrit de toute atteinte qui serait portée à la propriété.

D'une manière générale, "LE PRENEUR" ne pourra commettre aucun abus de jouissance, sous peine de résiliation immédiate de la présente sous-location, et sans préjudice de tous dommages et intérêts, alors même que cet abus n'aurait été que provisoire, et de courte durée.

Il devra satisfaire à toutes les charges de ville et de police, réglementation sanitaire, voirie, salubrité, hygiène, et autres charges dont les locataires sont ordinairement tenus, de manière que "LE TITULAIRE" ne puisse aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet.

"LE PRENEUR" acquittera tous impôts, contributions et taxes, auxquels il est, et sera assujéti personnellement, et dont "LE TITULAIRE", pourrait être responsable pour lui, à titre quelconque, et justifiera de leur acquit à tout moment.

Il prendra en outre à sa charge le paiement des impôts locaux, en ce compris les impôts fonciers et de toutes charges annexes relatives à ce bien immobilier et de tous impôts qui auraient pour assiette cette propriété, impôts qui viendraient à se substituer ou s'ajouter aux impôts actuels.

Il devra rembourser au "TITULAIRE", en même temps que chaque terme de loyer, les charges et les différentes prestations et fournitures que "LE TITULAIRE" est en droit de récupérer sur le sous-locataire, et notamment taxe de déversement à l'égout et d'enlèvement des ordures ménagères.

"LE PRENEUR" devra faire assurer contre le dégât des eaux, l'incendie, les dommages électriques et mécaniques et toutes explosions, son mobilier et matériel par une compagnie d'une solvabilité notoire.

Il devra maintenir cette assurance pendant le cours du présent bail, en acquitter exactement les primes et cotisations annuelles, et justifier du tout à première réquisition du "TITULAIRE".

"LE PRENEUR" ainsi que ses Assureurs renoncent à tous recours contre "LE TITULAIRE" en cas de dommages causés aux mobiliers, aux matériels ou aux marchandises, et plus généralement à tous objets appartenant au "PRENEUR", en cas de dommages causés auxdits objets, que ceux-ci soient occasionnés par vice de construction, vice d'installation ou défaut d'entretien. "LE PRENEUR" prendra en charge le montant de la surprime d'assurance relative à la renonciation à recours contre "LE TITULAIRE".

"LE PRENEUR" devra avertir, par écrit et sans retard, "LE TITULAIRE" des réparations à la charge de ce dernier.

Il devra laisser "LE TITULAIRE", son architecte, ou son représentant, visiter les lieux loués, toutes les fois qu'il lui paraîtra utile, à la charge pour ledit "TITULAIRE", ou ses représentants, de prévenir vingt quatre heures à l'avance en dehors des cas d'urgence.

Il devra laisser pénétrer les ouvriers dans les lieux pour tous travaux jugés utiles par "LE TITULAIRE".

Il devra laisser visiter les lieux loués, pour leur relocation. Il souffrira l'apposition d'écriteaux ou d'affiches annonçant la location de l'ensemble immobilier.

Il devra faire le nécessaire pour assurer, comme il jugera convenable, la clôture, la garde, et la surveillance des locaux loués. "LE TITULAIRE" n'étant pas responsable des vols ou tentatives de vol, dans les lieux loués, au préjudice du "PRENEUR".

"LE PRENEUR" devra faire son affaire personnelle de toutes démarches concernant les abonnements d'eau, d'électricité et de téléphone, et en régler le montant, ainsi que les frais de sa consommation, et justifiera du tout au "TITULAIRE" à toute réquisition.

"LE PRENEUR" ne pourra faire aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité, même sous forme de réduction du loyer, pour toute interruption dans le service des eaux, de l'électricité, etc..... provenant soit du fait de l'Administration qui en dispose, soit de travaux ou de réparations, soit de gelées, soit de tout cas de force majeure. Il ne fera en outre aucune réclamation au "TITULAIRE" pour cause d'humidité ou de dégâts des eaux.

"LE PRENEUR" devra exercer son activité de façon continue. Il devra se conformer rigoureusement pour l'exploitation de son commerce aux lois, règlements et prescriptions administratives.

Il est expressément interdit au "PRENEUR" de céder son droit à la présente sous-location ou de sous-louer tout ou partie desdits locaux.

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés et acquittés par la Société preneuse, Madame Marie-Pierre PRESENTATION_ès qualités l'y oblige.

RENONCIATION

Conformément à l'article 7 des conditions générales du "crédit-bail", "LE PRENEUR" renonce expressément à toute action, droit ou réclamation à l'encontre du "CREDIT-BAILLEUR", le "TITULAIRE" restant seul responsable vis-à-vis du "PRENEUR".

TOLERANCES

Toutes les tolérances de la part du "TITULAIRE" ou manquements de la part du "PRENEUR" au sujet des clauses et conditions de la présente sous-location ne pourront jamais, et dans aucun cas, être considérés comme apportant modification ou suppression de ces clauses et conditions, ni comme générateurs d'un droit quelconque pour "LE PRENEUR", le "TITULAIRE" pouvant toujours y mettre fin.

"LE PRENEUR" ne pourra jamais invoquer d'autorisation verbale ou tacite de la part du "TITULAIRE" au sujet des clauses et conditions du présent bail. Toute dérogation devra obligatoirement être écrite. Les clauses et conditions du présent engagement ne pourront jamais être réputés comminatoires ou de style pour quelque cause que ce soit.

CLAUSE RESOLUTOIRE

A défaut de paiement à son échéance, d'un seul terme de loyer, ainsi que des frais de commandement et d'autres frais de poursuites, ou encore d'inexécution d'une seule des conditions stipulées à la présente sous-location, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration par le "TITULAIRE" de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, la présente sous-location sera résiliée de plein droit si bon semble au "TITULAIRE", sans qu'il soit besoin de former aucune demande en justice, sauf au "PRENEUR" à obtenir des tribunaux, suspension de l'application de la présente clause justifiant de sa bonne foi. Si, à l'expiration des délais fixés, "LE PRENEUR" toujours défaillant, refusait de quitter les lieux loués, il suffirait pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance de référé, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent, exécutoire nonobstant opposition ou appel, et sans caution.

Il est bien entendu qu'en cas de paiement par chèque, le loyer ne pourra être considéré comme réglé qu'après son encaissement nonobstant la remise de la quittance, et la clause résolutoire pourra être acquise au "TITULAIRE", dans le cas où le chèque ne serait pas approvisionné.

INTERVENTION

Aux présentes est à l'instant intervenue :

La société CONTRU, Société Anonyme au capital de 43.349.140,00 euros, dont le siège social est à Paris Ier -19, rue des Capucines, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 722.004.355 .

Représentée par :

Agissant au nom et comme mandataire de :

M.

Lequel (ou laquelle) es-qualités déclare réitérer l'accord donné, par la société qu'il (qu'elle) représente, à la présente sous-location et accepter la « délégation imparfaite » des « sous-loyers » qui vient d'être consentie par la Société CASTET à titre de nantissement sans novation des obligations résultant du contrat de crédit-bail immobilier.

ca



DELEGATION DE LOYERS

Pour respecter les engagements pris au crédit-bail, la Société CASTET délègue par les présentes, par son représentant, à la société CONTRU, les loyers dus par la Société ATTRACT a due concurrence des loyers dus par elle au CREDIT-BAILLEUR. La présente délégation portera également sur toutes augmentations desdits loyers.

Dans ces conditions, conformément à la « délégation imparfaite » qui lui est consentie, la société CONTRU se réserve la faculté, si bon lui semble, de demander au sous-locataire, par simple lettre recommandée avec accusé de réception, le paiement des sommes dues au titre de la présente sous-location.

Dans ce cas, dès la demande formulée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, CONTRU touchera sur simple quittance, sans le concours ni la présence de la société CASTET, du sous-locataire ou de tous autres qu'il appartiendra, les loyers dont il s'agit.

La Société ATTRACT, représentée par Madame Marie-Pierre PRESENTATION prend acte de cette délégation de loyers.

CESSION DU CREDIT-BAIL

En cas de cession par le « BAILLEUR » de son contrat de crédit-bail, celui-ci s'engage à obtenir du cessionnaire qu'il maintienne intégralement les clauses du présent contrat de sous-location ; le PRENEUR se trouvera dans ce cas engagé de plein droit et sans formalité vis-à-vis dudit cessionnaire.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et leurs suites seront supportés par le « PRENEUR » qui s'y oblige.

ENREGISTREMENT

L'enregistrement de la présente sous-location est requis au droit fixe.

a



ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties ès-qualités font élection de domicile, en leur siège respectif.

FAIT À PARIS
LE 31/05/2007
EN QUATRE ORIGINAUX
Dont un pour l'enregistrement et un pour chacune des parties

Le TITULAIRE *
ou BAILLEUR



Le « PRENEUR » *
ou « SOUS-LOCATAIRE »



CONSTRU



* *Faire précéder la signature de la société de la mention manuscrite par son représentant « lu et approuvé » « bon pour accord ».*